

소 장

원 고: 김민철 (650815-*****)

서울 중구 명동길 100, 5층 502호 (명동, 명동빌딩)

소송대리인 변호사 ○○○ (수강생)

서울 서초구 법원로 ○○

피 고: 이정숙 (681022-*****)

서울 강서구 화곡로 200, 3동 405호 (화곡동, 강서아파트)

대여금 청구의 소

청구취지

1. 피고는 원고에게 80,000,000원 및 이에 대하여 2026. 1. 1.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
3. 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

청구원인

1. 당사자 관계

원고와 피고는 1992년경 같은 직장(○○건설)에서 근무하며 알게 된 지인 관계로, 약 30년간 친분을 유지해 온 사이입니다. 피고는 2010년경 위 직장을 퇴사한 뒤 작은 인테리어 사업을 운영해 왔습니다.

2. 대여 경위 — 4회에 걸친 송금 (합계 9,000만원)

원고는 피고로부터 사업자금이 급히 필요하다는 부탁을 거듭 받고, 다음과 같이 4회에 걸쳐 합계 90,000,000원을 피고 명의의 신한은행 계좌(110-XXX-XXXXXX)로 송금하였습니다 (갑 제1호증의 1 내지 4, 각 타행송금의뢰확인증).

일자	금액	피고가 든 명목
2013. 8. 12.	20,000,000원	거래처 자재대금 결제 임박
2014. 3. 15.	30,000,000원	현장 인건비 미지급
2014. 11. 5.	15,000,000원	전기·설비 자재비
2015. 6. 20.	25,000,000원	어음 만기 도래

당시 양 당사자가 오랜 친분을 가진 사이였기에 별도의 차용증서는 작성하지 아니하였으며, 피고는 매번 “사업이 정상화되는 대로 곧 갚겠다”고 약속하였을 뿐입니다.

3. 일부 변제 (2017~2019, 합계 1,000만원)

피고는 2017년부터 2019년 사이에 다음과 같이 3회에 걸쳐 합계 10,000,000원을 원고 명의의 신한은행 계좌(100-XXX-XXXXXX)로 송금하여 일부 변제하였습니다 (갑 제3호증, 신한은행 거래내역서).

일자	금액	비고
2017. 3. 10.	2,000,000원	“이번에 조금만”
2018. 9. 25.	3,000,000원	“추석 전에 일부라도”
2019. 4. 18.	5,000,000원	“올해 안에 더 갚겠다”

따라서 미변제 잔액은 80,000,000원입니다. 그러나 피고는 2019. 4. 18. 마지막 일부 변제 이후 연락을 거의 끊고 변제를 미루었습니다.

4. 차용증 작성 (2024. 11. 20.)

원고는 2024. 11. 경 피고를 어렵게 만나 미변제 잔액의 정산과 변제기 확정을 요구하였고, 피고는 이를 받아들여 2024. 11. 20. 다음과 같은 내용의 차용증을 자필로 작성하여 원고에게 교부하였습니다 (갑 제2호증, 차용증).

“차용원금 8,000만원, 변제기 2025. 12. 31.”

5. 변제기 도과 및 피고의 도주 정황

가. 변제기 도과

피고는 위 차용증에 기재된 변제기인 2025. 12. 31.이 도과하였음에도 현재까지 단 한 푼도 변제하지 아니하고 있습니다.

나. 변제기 직전 부동산 처분

피고는 변제기 도래 직후인 2026. 1. 15. 자신이 약 15년간 거주해 오던 서울 강서구 화곡로 200, 3동 405호(시세 약 7억원) 아파트를 시세보다 약 1억원 낮은 6억원에 안민숙에게 매도하였습니다 (갑 제4호증, 피고 주민등록지 부동산 등기사항증명서).

다. 단기간 두 차례 주소 이전

피고는 위 매도 직후인 2026. 2. 5. 인천 연수구 소재 동생의 주소지로 일시 전입신고를 한 뒤, 불과 한 달 남짓 만인 2026. 3. 12. 다시 양주시 덕계로 ○○○로 주소를 이전하였습니다 (갑 제5호증, 피고 주민등록초본).

이는 변제 의사 없이 채권 추심을 어렵게 할 목적의 도주 정황으로 평가받아 마땅합니다.

6. 결론

따라서 피고는 원고에게 미변제 차용금 잔액 80,000,000원과, 변제기 다음 날인 2026. 1. 1.부터의 지연손해금을 지급할 의무가 있습니다.

입증방법

호증	명칭
갑 제1호증의 1	타행송금의뢰확인증 (2013. 8. 12.)
갑 제1호증의 2	타행송금의뢰확인증 (2014. 3. 15.)
갑 제1호증의 3	타행송금의뢰확인증 (2014. 11. 5.)
갑 제1호증의 4	타행송금의뢰확인증 (2015. 6. 20.)
갑 제2호증	차용증 (2024. 11. 20.)
갑 제3호증	신한은행 거래내역서 (일부변제 3건)
갑 제4호증	피고 주민등록지 부동산 등기사항증명서
갑 제5호증	피고 주민등록초본

첨부서류

1. 소송위임장
2. 위 입증방법 각 사본

2026. 5. 16.

원고 소송대리인
변호사 ○○○

서울중앙지방법원 귀중